



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

Núcleo de Justiça 4.0 – Grupo de Assessoramento e Suporte (GAS) do 1º grau

PROCESSO: 0815873-85.2024.8.14.0006

REQUERENTE: AUTOR: ALAN GONCALVES NEVES

Nome: ALAN GONCALVES NEVES

Endereço: Rua Quinta, 32, (Cj Guajará II), Maguari, ANANINDEUA - PA - CEP: 67145-310

Advogados do(a) AUTOR: KAMILA THAMARA BARROS DE SOUSA - PA32214-A,
ANA PAULA DE OLIVEIRA BAENA - PA25916

REQUERIDA: REU: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Nome: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Endereço: Rua Volkswagen 291, 291, Jabaquara, SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-901

Advogado do(a) REU: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR - PE23289

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

ALAN GONCALVES NEVES “*ação revisional de contrato*” em desfavor de BANCO VOLKSWAGEN S.A., partes qualificadas nos autos.

A parte autora aduz que celebrou com a parte ré contrato de financiamento

para aquisição de veículo, com valor de saldo financiado de R\$ 96.163,96 (noventa e seis mil, cento e sessenta e três reais e noventa e seis centavos) a ser pago em 60 parcelas, no valor de R\$ 2.766,26 (dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos).

Tece arrazoadado jurídico e indica as seguintes práticas que, no seu entender, são ilegais e abusivas: a) taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado; e b) venda casada de seguros.

Em tutela de urgência, requereu a manutenção de posse do veículo, a consignação do valor incontroverso, abstenção de inscrição em cadastros restritivos. Ao final, requereu aplicação da taxa de juros média de mercado e a devolução dos valores pagos por tarifas abusivas.

Para comprovar o alegado, juntou documentos de Id 120795567 a 120795571.

A parte ré compareceu espontaneamente e apresentou contestação e documentos em Id 123225543. Arguiu questões preliminares e, no mérito, sustentou a legalidade do contrato discutido nos autos, assinado de forma livre e consciente pela parte consumidora, bem como a ausência de qualquer cláusula ou encargo abusivo ou ilegal na cédula de crédito bancário.

Determinada a emenda a petição inicial em Id 134351668. Emenda apresentada em Id 140911445 com regularização da representação processual.

A parte autora informou em Id 142583766 que houve tentativa de acordo extrajudicial, mas restou infrutífera, requerendo o prosseguimento do feito.

Em Decisão Id 141410507 foi determinada ova emenda à petição inicial. Emenda junta em Id 145533131.

Após, foi proferida Decisão id 146329124, na qual houve recebimento da petição inicial, deferimento da justiça gratuita, porém, indeferimento da tutela de urgência antecipada. Em razão da apresentação de defesa, considerou-se suprida a citação da parte ré.

A parte autora informou a interposição de Agravo de Instrumento em Id 149095894. O recurso ainda não foi recebido, conforme certidão Id 149101315 e consulta no sistema PJe.

A parte autora apresentou réplica em Id 149095935.

Os autos vieram conclusos.

Sendo o que havia de relevante para relatar, passo a fundamentar e decidir.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Tendo em vista que o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente

para a formação do convencimento do Juízo (art. 370, CPC), sendo, portanto, **desnecessária a produção de outras provas**, o caso comporta o julgamento da lide na forma do art. 355, I, do CPC. Impende esclarecer que a sua realização não configura faculdade, e sim **dever constitucional** do Juízo, em atenção ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

Por oportuno, cumpre trazer à colação os entendimentos do E. TJPA pela **desnecessidade de perícia contábil e de depoimento pessoal** em casos análogos ao presente feito, por se tratar de matéria de direito, *in verbis*:

CLÁUSULA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OU DEPOIMENTO PESSOAL. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTADO AOS AUTOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TAXA ANUAL DE JUROS SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. CONTRATO FIRMADO APÓS 31/03/2000. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir requerimentos impertinentes, inúteis ou manifestamente protelatórios. Em casos como o dos autos, a matéria é exclusivamente de direito, restando desnecessária a realização de perícia técnica e depoimento pessoal da parte, autorizando-se, via de consequência, o julgamento antecipado da lide, mormente ao levar-se em conta que os instrumentos contratuais questionados se encontram anexados aos autos.

2. É remansoso o entendimento, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, de que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." e de que "a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO: DJe 24/09/2012).

3. Recurso de Apelação Cível conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0052076-53.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/05/2023)

Ressalta-se que a parte autora alegou em petição inicial a abusividade da taxa nominal de juros, o que pode ser aferido por simples cálculo e comparativo com a tabela da taxa medida praticada no mercado divulgada pelo Banco Central.

Da mesma forma, não há necessidade na fase processual desta ação de determinação de perícia contábil porque deve ser aferida, primeiramente, a legalidade de cobrança dos encargos previstos no contrato e do título contestado. Somente depois poderá haver necessidade da perícia judicial para eventual liquidação da sentença possibilitando a continuidade dos autos principais da execução.

Passo à análise das questões preliminares suscitadas pela parte ré.

II.1 – DO DIREITO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

Quanto à impugnação à concessão os benefícios da Justiça Gratuita apresentada em contestação, a parte ré não trouxe aos autos elementos aptos a afastar a presunção legal da hipossuficiência financeira da parte autora. Em razão disso, **rejeito a impugnação**.

II.2 – DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Neste item, a parte ré afirma que o valor atribuído à causa está em desconformidade com o objeto da demanda, pois deve ser o valor total do financiamento. Ao contrário do que alega a parte ré, verifico que o valor da causa deve ser o valor total do proveito econômico, acrescidos da soma das tarifas consideradas ilegais em dobro, nos termos no art. 292, II e VI do CPC.

No caso, o proveito econômico pretendido com a revisão contratual é a diferença entre o valor efetivamente cobrado e o valor reconhecido como incontroverso, o que resulta em R\$ 13.718,26. A soma das tarifas consideradas ilegais é R\$ 6.859,13. Assim, temos que o valor da causa deve compreender os dois pedidos, o que equivale a R\$ 20.577,39 (vinte mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos).

Desta feita, acolho a impugnação ao valor da causa, no entanto, atribuo a causa o montante de R\$ 20.577,39 (vinte mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos). Retifique-se o valor da causa.

As partes estão bem representadas e não há questões preliminares a serem analisadas. Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, **passo ao exame do mérito**.

II.3 – DO MÉRITO

Cuida-se de ação em que a parte autora requer a revisão do contrato, com a declaração de nulidade de cláusulas contratuais e a condenação da parte ré ao pagamento de repetição de indébito.

O caso dos autos se submete ao regime jurídico previsto no Código de Defesa do Consumidor, haja vista que as partes se amoldam nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do CDC. Vale destacar o enunciado da Súmula n. 297 do STJ: “*O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras*”.

Analisando-se os autos, **não há controvérsia quanto à celebração do contrato de financiamento de veículo**, fato admitido pelas partes. A controvérsia

se cinge em aferir a **existência de práticas abusivas pela parte ré** e do consequente dever de ressarcir valores cobrados indevidamente.

Aplica-se ao presente feito o disposto no art. 6º, VIII, do CDC, por estarem configuradas a relação de consumo e a hipossuficiência técnica, financeira e jurídica da parte autora.

Vale ressaltar, contudo, que tal situação **não afasta o ônus do consumidor de apresentar as provas mínimas de suas alegações**, em especial quanto à apresentação de prova documental cuja produção esteja a seu alcance, em atenção inclusive ao **dever de colaboração com a Justiça** (art. 6º, CPC).

A parte autora afirma que realizou contrato de **financiamento com a parte ré para a aquisição de veículo**. Sustenta a abusividade de taxa de juros com aplicação diferente do contratado e abusividade de tarifas e serviços não prestados.

A parte ré, por sua vez, alega que não há abusividade ou cobranças indevidas no contrato.

Feitas as considerações, passo à análise individualizada dos pontos levantados **na petição inicial**.

Registre-se que, à luz do disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC e da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (v. STJ, REsp n. 1.957.408/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023), o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pelas partes nos autos quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

II.3.1 – Dos juros remuneratórios

Os juros remuneratórios, em síntese, correspondem à compensação financeira pela privação do capital. Em outras palavras, é o valor que a instituição financeira recebe pelo fato de ter emprestado determinada quantia ao consumidor.

A fixação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não os torna abusivos, uma vez que **as instituições financeiras não se sujeitam à limitação imposta pelo Decreto 22.626/33** (“Lei da Usura”), conforme já pacificado pelo enunciado da **Súmula nº 596 do Supremo Tribunal Federal** e pelo **Tema 24 do Superior Tribunal de Justiça**.

Assim, as instituições financeiras **podem** cobrar taxas de juros remuneratórios superiores às ordinárias, porque não estão submetidas à Lei de Usura, e sim às prescrições da Lei nº 4.595/64. Ademais, “são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002” (AgRg no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 770.625/SP (2015/0215387-1), 4ª Turma do STJ, Rel. Raul Araújo. j. 23.02.2016, DJe 07.03.2016).

Quanto à possibilidade de revisão da taxa de juros, no julgamento do **REsp 1.061.530/RS** pela Segunda Seção do **Superior Tribunal de Justiça**, sob o rito

dos recursos repetitivos, foi fixada a seguinte tese:

“é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade [seja] capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. em 22/10/2008, DJe 10/3/2009)

A Ministra Nancy Andrigli, relatora do **REsp 1.061.530/RS**, destacou em seu voto o entendimento do **Superior Tribunal de Justiça** no sentido de considerar como **abusiva** as taxas de juros fixadas em contrato **superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado**:

“(…) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (...)”

Tal entendimento vem sendo seguido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS DEVIDAMENTE EXPRESSOS EM CONTRATO (LIVRE PACTUAÇÃO). JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. JUROS DE MORA CABÍVEL PELO ATRASO NO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00115762020148140006, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISO CONTRATUAL C/C DANO MORAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SUPERAM A TAXA DE MERCADO. PREVISO CONTRATUAL É LEGAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 01011308020168140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2021)

Em consulta ao Sistema Gerenciado de Séries Temporais do Banco Central do Brasil (disponível em: <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores>), vê-se que as taxas médias mensal e anual de juros para a **aquisição de veículos** (Séries 25471 e 20749) em **dezembro/2022** eram de **2,12% a.m. e 28,68% a.a.**, respectivamente.

O contrato firmado pela parte autora (Id 123225538 – p. 3), por sua vez, prevê a fixação das taxas de juros mensal e anual nos percentuais de **2% a.m. e 26,82% a.a.**, os quais **estão abaixo do patamar das taxas médias de mercado** acima indicadas, e estão dentro dos parâmetros indicados pela jurisprudência (v. STJ, REsp 1.061.530/RS; REsp 971.853/RS).

Portanto, não ficou evidenciada situação excepcional que coloque o(a) consumidor(a) em desvantagem exagerada, a fim de permitir a revisão das taxas de juros do contrato firmado, cujas obrigações foram, de forma voluntária, assumidas pela parte autora, sendo inviável o acolhimento do pedido.

II.3.2 – Dos Seguros

A parte autora pleiteou o reconhecimento da ilegalidade da cobrança do valor do seguro **proteção financeira**, descrito no contrato.

Segundo a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, o seguro prestamista é um contrato que tem por objetivo “garantir o pagamento de uma indenização para a quitação, amortização ou até o pagamento de um determinado número de parcelas de uma dívida contraída ou um compromisso assumido pelo segurado, caso ocorra um dos riscos cobertos pelo seguro” (Disponível em: <https://www.gov.br/susep/pt-br/assuntos/meu-futuro-seguro/seguros-previdencia-e-capitalizacao/seguros/seguro-prestamista>).

O STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 163.932-0/SP, pacificou o entendimento de que a tarifa relativa a seguro será considerada ilegal quando a prestação do serviço for condicionada à contratação de uma instituição financeira ou uma seguradora específica, indicada pelo banco, obstando a liberdade de escolha do consumidor.

Na situação em testilha, afirmou a parte ré que referido seguro de proteção financeira é um negócio acessório firmado com a CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A e apresentou proposta de adesão própria em Id 123225538 – p. 10, assinada eletronicamente pela parte autora. Da cédula de crédito Id 123225538, vê-se que expressa previsão da faculdade na realização da contratação de seguros, destaca-se:

3. SEGURO: O(s) SEGURO(s) reger-se-á(ão) segundo as cláusulas e condições da Apólice que a(s) Companhia(s) Seguradora(s) encaminhará(ão) ao EMITENTE, com especificação, inclusive, do(s) valor(es) de Cobertura.

3.1 Fica absolutamente expresso de que a iniciativa e responsabilidade pela contratação do(s) SEGURO(s) é exclusivamente do EMITENTE, ainda que tal contratação, por sua expressa autorização tenha sido

providenciada pelo BANCO VOLKSWAGEN.

Quanto ao **seguro de acidentes pessoais**, em síntese, tem por objetivo pagar indenização em caso de morte acidental ou invalidez total/parcial por acidente.

Dos autos vê-se que o seguro é um negócio jurídico acessório firmado com a CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A, e é expressamente prevista em campo próprio do contrato de financiamento celebrado pela parte autora, no qual pode se denotar o seu caráter opcional.

Além disso, foi apresentada a proposta de adesão própria do negócio jurídico em (Id 123225538 – p. 27).

O **seguro “GAP”** tem, basicamente, 02 (dois) objetivos: a) garantir a diferença entre o valor de compra do veículo objeto do contrato e o valor da indenização da seguradora de casco, em caso de eventual perda total do veículo; e b) garantir o pagamento com as despesas de reposição de um novo veículo.

Dos autos vê-se que a cobrança do seguro é expressamente prevista em campo próprio do contrato celebrado pela parte autora (Cláusula 3 anteriormente transcrita).

Ademais, foi apresentada a “Proposta de Adesão” no Id 123225538 – p. 17 (em instrumento próprio), demonstrando contratação voluntária não obrigatória.

Já o **“Seguro Franquia”**, em síntese, tem como escopo restituir o valor pago a título de franquia do seguro de casos, relativo à cobertura de colisão parcial do veículo.

Igualmente, a cobrança do seguro é expressamente prevista em campo próprio do contrato celebrado pela parte autora e foi colacionada “Proposta de Adesão” no Id 123225538 – p.21.

Todas as propostas de adesão a seguro foram assinadas eletronicamente pela parte autora, contratações plenamente válidas e autorizadas pela legislação, não sendo tal forma proibida (art. 104, III, do CC/02), e possui elementos que são suficientes para indicar a autenticidade de sua autoria (art. 411, II, do CPC), **tais como endereço de IP, geolocalização, conforme dossiês de aceite em anexo de cada uma das contratações.**

Deste modo, não se verifica qualquer irregularidade nos contratos de seguros, pois as contratações se deram de forma voluntária, não havendo indicativo nos autos de que a parte autora tenha sido compelida a contratar tais serviços como condição para a disponibilização do financiamento também contratado com a parte ré, o que afasta a hipótese de venda casada (art. 39, I, do CDC).

Por oportuno, cumpre trazer à colação o entendimento dos Tribunais de Justiça pátrios pela legalidade da contratação dos seguros e inexistência de venda casada:

“Admite-se a cobrança de seguro de proteção financeira se optado pelo consumidor, desde que não seja obrigado a adquiri-lo com a

instituição financeira ou com terceiro por ela indicado. REsp 1.639.320/SP (Tema 972) julgado pelo rito dos recursos repetitivos." Acórdão 1228140, 07174256320198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. RESP 1.639.259/SP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. **Nos termos do entendimento jurisprudencial do colendo STJ, se mostra devida a cobrança do seguro prestamista nos contratos firmados depois de 30.04.2008, observada a liberdade de contratação**, sob pena de configurar venda casada. Precedentes (Tema 972 STJ). 2. Na hipótese dos autos, a contratação do seguro prestamista se configurou como uma opção posta ao consumidor e de que este tinha ciência inequívoca, inexistindo venda casada a macular o negócio jurídico. 3. Sucumbência invertida. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJ-DF 07062404420188070007 DF 0706240-44.2018.8.07.0007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 22/07/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/08/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DO BANCO RÉU. **SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PREMIADO - Cobrança legal do prêmio - Ausência de indícios de coação na contratação do seguro - Autor, ademais, que permaneceu segurado e, caso tivesse havido o evento segurado, poderia ser invocada a cobertura** - Precedente desta C. Câmara – Ação improcedente. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10523004720228260002 SP 1052300-47.2022.8.26.0002, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 24/02/2023, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. "SEGURO PROTEÇÃO MECÂNICA". CONTRATAÇÃO MEDIANTE TERMO APARTADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência formada no STJ, em sede de recurso representativo da controvérsia, "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada" - REsp 1639320/SP. 2. Demonstrado que a contratação se deu mediante a assinatura de termo apartado, constando todas as coberturas abrangidas, com a expressa opção e anuência do consumidor, é de ser afastada a alegação de venda casada. 3. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10000210612461001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/05/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021)

CONTRATO BANCÁRIO – Ação de natureza revisional – Cédula de Crédito Bancário firmada em 30/11/2021 – Sentença de parcial procedência – Preliminar de ilegitimidade passiva no tocante à restituição dos valores pagos a título de seguros, rejeitada – Aplicação do CDC

(Súmula 297 do C. STJ) que não implica em automática revisão do contrato, exigindo exame também pela legislação bancária e a comum – **Seguros Prestamista e GAP – Adesões por contratos próprios – Ausência de vício** – Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo nº 1.639.320/SP – Validade das contratações e cobranças – Tarifas de avaliação do bem (TAB ou TAG) e de registro de contrato – Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do Resp repetitivo nº 1.578.553/SP – Ausência de demonstração de prestação de serviços de avaliação do bem e registro do contrato – Cobranças indevidas – Repetição de indébito em dobro, com base no art. 940 do CC e art. 42 do CDC, que nas circunstâncias resulta incabível por ausência de dolo ou má-fé – Ação parcialmente procedente, em menor extensão – Decaimento recíproco mantido – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP – AC: 10042221920228260003 São Paulo, Data de Julgamento: 20/03/2023, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2023)

Legitimidade passiva – Revisional – Cédula de crédito bancário - Financiamento de veículo - Banco réu que intermediou a contratação dos seguros juntamente com o financiamento do veículo - Relação que versa sobre consumo, motivo pelo qual todos os que participaram do fornecimento do serviço ou produto ao consumidor devem responder solidariamente pelos danos eventualmente causados - Art. 7º, parágrafo único, do CDC - Alegação de ilegitimidade passiva "ad causam" rejeitada. Cédula de crédito bancário – Tarifas – Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – REsp 1.578.553/SP, relativo ao Tema 958 – Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, assim como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesas com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Cédula de crédito bancário – Tarifa de registro de contrato – Estipulado no referido título o pagamento da quantia de R\$ 163,96 – Cobrança inválida, uma vez que não ficou comprovado o serviço prestado – Documento do veículo com o registro de alienação fiduciária perante o órgão de trânsito (CRLV) que não foi juntado aos autos – Banco réu que não comprovou que efetuou a restrição financeira perante o Sistema Nacional de Gravame (SNG) – Mantido o reconhecimento de ilegitimidade da cobrança dessa tarifa pelo banco réu. Cédula de crédito bancário – Seguros - Considerado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – REsp 1.639.320/SP, relativo ao Tema 972 – **Prevista a cobrança de R\$ 640,00 a título de "seguro franquia", de R\$ 475,20 a título de "acidentes pessoais", de R\$ 499,00 a título de "GAP – Veículo" - Autor que assinou, sem ressalvas, as respectivas "Propostas de Adesão", onde há detalhamento de garantias tanto ao mutuante quanto ao prestamista, tendo ele declarado que tomou conhecimento prévio das condições gerais dos seguros, com as quais concordou integralmente – Contratação dos seguros que era de iniciativa e responsabilidade do emitente da cédula - Impossibilidade de se admitir a ocorrência de venda casada no caso em tela - Legitimidade**

dos ventilados encargos – Valores cobrados que não se mostraram abusivos – Reduzida a procedência parcial da ação – Apelo do banco réu provido em parte.

(TJ-SP - AC: 10036968520218260068 SP 1003696-85.2021.8.26.0068, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 18/10/2022, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS EM 22,71% A.A. NÃO REVELAM SUBSTANCIAL DISCREPÂNCIA SE COMPARADOS COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO PRATICADA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO, QUAL SEJA, 19,79% A.A.. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. COBRANÇA DE IOF DE FORMA REGULAR. SEGUROS CONTRATADOS. PROPOSTAS DE ADESÃO AOS PRODUTOS EM INSTRUMENTOS DISTINTOS E APARTADOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, DEVIDAMENTE ASSINADAS PELO AUTOR. MORA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade das cláusulas contratuais atinentes ao financiamento de VEÍCULO HYUNDAI/HB20S 1.6, 2016/2017, Chassi 9BHBG41DAHP670972, PRATA, Renavam 01100062537, Placa: PNS6908. 2.Inicialmente, cumpre registrar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, nos termos da Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".No caso em tela, a capitalização de juros foi pactuada expressamente, consoante análise do contrato firmado às fls. 14/17. Assim, na esteira da Súmula nº 541, do STJ, a previsão no contrato bancário da taxa de juros anual em 22,71% é superior ao duodécuplo da mensal, 1,72%, sendo, portanto, suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, porquanto expressamente pactuada entre as partes. 3.Acerca dos juros remuneratórios, conforme consta no contrato em epígrafe (fls. 14/17), os juros pactuados, no patamar de 1,72% a.m. e 22,71% a.a., não se mostram substancialmente discrepantes da média praticada pelo mercado, uma vez que esta taxa, de acordo com o Sistema gerenciador de séries temporais do BACEN, no mês de setembro de 2019, era de 1,52% a.m. e 19,79% a.a., não sendo considerados abusivos, portanto, conforme a jurisprudência desta 3ª Câmara de Direito Privado, a qual entende abusivos os juros a partir de 5% a.a. superiores à taxa média. 5.No caso concreto, deve permanecer válida a estipulação da Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, cobrada no valor de R\$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), conforme se verifica na no quadro 4, do contrato objurgado (fls. 14), a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, na forma como pactuado. 6.Melhor sorte não atinge a alegação do apelante acerca da ilegitimidade da aplicação do IOF, pois a legalidade da sua cobrança na forma contratada é reconhecida pela jurisprudência do STJ, que analisou a matéria no REsp

nº 1.255.573/RS, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, ocasião em que restou assentado o entendimento de que aos contratantes é permitido convencionar o pagamento do Imposto Sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) de forma diluída nas parcelas, sujeitando-o a um financiamento acessório, sobre o qual incidem os mesmos encargos estabelecidos no mútuo principal. 7.**Pretende o recorrente que seja declarada a ilegalidade da contratação dos seguros, quais sejam: i) Seguro de proteção financeira; ii) Seguro Franquia; iii) Seguro Proteção de Bens Garantida (GAP) e; iv) Seguro de acidentes pessoais, alegando a abusividade de tais cobranças. No caso em tela, verifica-se que os seguros foram contratados mediante propostas de adesão apartadas do contrato de financiamento, devidamente assinadas pelo promovente, no referente ao Seguro de Proteção Financeira, Seguro Franquia, Seguro GAP e Seguro Acidentes Pessoais, conforme verifica-se às fls. 17, 20, 21 e 24, respectivamente. Não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade ou venda casada, tampouco em restituição em dobro de tais valores.** 8.Como não há reconhecimento de cláusula contratual abusiva no período de normalidade contratual, resta configurada a mora da apelante. Assim, não merece provimento o presente recurso, devendo a sentença objurgada permanecer hígida. 9.Recurso de apelação conhecido e não provido. (...)

(TJ-CE - AC: 02170631420208060001 Fortaleza, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/04/2022, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2022)

Deste modo, não há qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança dos seguros.

II.3.3 – Da Mora e do Dano Material

Segundo o enunciado da Súmula nº 380 do STJ: “*a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor*”.

Sendo os valores questionados **devidos**, por óbvio eles compõem o valor total da contratação, incidindo sobre eles, também, os encargos remuneratórios e moratórios do contrato, dos quais a parte autora teve efetiva ciência, **sendo incabível o afastamento da mora**.

Nesse passo, o inadimplemento das obrigações financeiras assumidas, e a ausência de quitação do saldo devedor, autorizam a adoção pela parte ré das medidas necessárias ao seu alcance para o recebimento dos valores devidos, o que inclui a realização de cobranças nas searas extrajudicial ou judicial, bem como a inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao **dano material e declaração de abusividade de cláusulas**, constatada a regularidade da contratação e inexistindo qualquer indicativo de falha na prestação dos serviços ou de práticas ilegais/abusivas, não há que se falar em cobranças indevidas ou em ato ilícito praticados pela instituição financeira, em

atenção ao disposto no art. 188, I, do CC, **sendo inviável o acolhimento dos pedidos.**

Igualmente não é possível acolher o pedido para pagamento de parcelas com desconto. Não é possível obrigar a parte ré a receber o pagamento da dívida de forma distinta da qual foi previamente acordada no contrato firmado entre as partes, em atenção ao disposto nos arts. 313 e 314 do CC.

De outra forma, requiere a parte autora que seja reconhecido o adimplemento substancial. Entende-se inviável a aplicação da referida, posto que *"a teoria do substancial adimplemento visa a impedir o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor, preterindo desfazimentos desnecessários em prol da preservação da avença, com vistas à realização dos princípios da boa-fé e da função social do contrato"* (REsp 1.051.270).

Não se verifica no presente caso que a parte ré/credora pretenda o reconhecimento da quebra contratual a ensejar o reconhecimento de adimplemento substancial, a fim de restringir a aplicação do art. 475 do CC.

Assim, a **improcedência total** dos pedidos da parte autora é a medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, **JULGO IMPROCEDENTES** os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condene ainda a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Comunique-se a respeito da sentença nos autos do Agravo de Instrumento.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Ananindeua/PA, data da assinatura digital.

CAMILLA TEIXEIRA DE ASSUMPÇÃO

Juíza de Direito Substituta integrante do Núcleo de Justiça 4.0 – Grupo de Assessoramento e Suporte (GAS) do 1º grau – Núcleo de Empréstimos Consignados, Contratos Bancários, Saúde, Violência Doméstica e Demandas relativas à prestação de serviço de energia elétrica, designada por meio da Portaria nº 994/2024-GP

(Documento assinado com certificação digital, na forma da Lei nº 11.419/2006)